

조사보고서

- 업무용 차량 관련 신고 조사 -

2024. 11.

전력거래소
감 사 실

I 감사 개요

1. 감사배경

가. 접수일 : 2023.12.14.(목)

나. 접수내용 : 공용차량 사적사용에 대한 조사 의뢰 문서 「 팀-1271」

다. 시행근거 : 감사규정 제28조 ①항 제2호에 의한 특정사안 조사

2. 감사개요

가. 감사명 : 업무용 차량 관련 신고 조사

나. 감사기간 : 2024. 3.25.(수) ~ 2024. 4.18.(목), 2024.11.06.(수) ~ 2024.11.22.(금)*

* 1차 조사기간 중 육아 휴직에 따른 조사 중지 후 재시행

다. 대상기간 : 2022.12.01.(목) ~ 2023.11.30.(목)

라. 감사대상

☐ 감사대상자 : 팀

☐ 감사대상행위 : 공용차량 사적 이용

☐ 감사방법

- 공용차량 운행 사실 확인을 위한 차량 운행 내역 및 GPS 자료 확인
- 감사대상자 근무기록 및 근태 등 관련 문서 확인
- 질문서 및 답변서를 통한 감사대상자 차량 사용 확인
- 공용차량 관련 규정 및 매뉴얼 확인을 통한 위반사항 확인

3. 감사반 편성 및 분장업무

구성	직책	성명	분장업무
감사반장	감사실장		감사 총괄
감사반원	감사차장		감사 시행

Ⅱ

조사 결과

1. 조사대상자의 위반 및 조치 사항

가. 조사 대상자의 공용차량 사적사용

- (1) 차량관리 전담부서(팀)에서 내부 공문 및 메신저로 임원 수행 및 차량 관리 등을 위해 외출하는 경우 외출계를 작성하도록 안내하였으나, 조사대상 기간 중 23일은 근태계 작성을 하지 않았으며,
- (2) 공용차량 운행내역 업무 관련 적정성 확인 결과 그 중 20건(일)에 대해서는 사적 사유로 공용차량을 사용함을 확인.
- (3) 근태계 기록이 없이 무단 외출로 업무와 무관한 공용차량 사적 사용 5건 (6시간 25분) 및 출장 수행 전·후 공용 차량 사적 사용 15건 (66시간 37분)으로 이 중 금요일 업무수행 후 퇴근시 차량을 반납하지 않고 토요일 반납하는 사례 포함됨.

나. 공용차량 사적이용 관련 규정

- (1) 내부 규정 : 공용차량 관리지침 제6조(운행제한)

● 공용차량 관리지침

제6조(운행제한) ① 차량의 운행은 해당 운전면허 종목을 취득한 자에 한하여 업무수행을 목적으로 한 경우에만 사용할 수 있으며 사적인 사용을 금한다.

- (2) 공직자의 이해충돌방지법 제13조(공공기관 물품 등의 사적 사용·수익 금지)

● 공직자의 이해충돌방지법

제13조(공공기관 물품 등의 사적 사용·수익 금지) 공직자는 공공기관이 소유하거나 임차한 물품·차량·선박·항공기·건물·토지·시설 등을 사적인 용도로 사용·수익하거나 제3자로 하여금 사용·수익하게 하여서는 아니 된다. 다만, 다른 법령·기준 또는 사회상규에 따라 허용되는 경우에는 그러하지 아니하다.

다. 조치 필요 사항

- 본 건의 조사 대상자인 의 상기 부적정 행위에 따라 신분상 조치 및 추후 기타 조치가 필요함.

(1) 신분상 조치 : 감봉 3개월

- ① 주임의 공용차량 사적 사용은 내부 공용차량 관리지침 제6조(운행제한) 및 이해충돌방지법 제13조(공공기관 물품 등의 사적 사용·수익 금지)를 위반한 행위에 해당하므로 「이해충돌방지법 제26조(징계)」 및 「징계양정업무세칙 <별표 1> 9. 공직자의 이해충돌방지법」 위반 행위 관련 징계양정 요구기준」 상 법 제 13조에 따른 제한금지 위반에 해당하므로 감봉 3개월 수준의 징계가 필요함.

◎ 이해충돌방지법 일부 발채

제26조(징계) 공공기관의 장은 소속 공직자가 이 법 또는 이 법에 따른 명령을 위반한 경우에는 징계처분을 하여야 한다.

● 징계양정업무세척 <별표 1> 9. 「공직자의 이해충돌방지법」 위반행위 관련 징계양정 요구기준

비위의 정도 및 고의, 과실 비위의 종류	비위의 도가 중하고 고의가 있는 경우	비위의 도가 중하고 중과실이거나, 비위의 도가 경하고 고의가 있는 경우	비위의 도가 중하고 경과실이거나, 비위의 도가 경하고 중과실인 경우	비위의 도가 경하고 경과실인 경우
법 제10조, 제11조, 제12조, 제13조에 따른 제한·금지 의무 위반	해임	정직	감봉	견책

② 추가 조치

- 이해충돌방지법 제28조(과태료) ①항 및 ④항에 따라 과태료 부과를 위해 관할 법원에 징계 대상자의 법 13조 위반내용을 추후 통보 예정.

◎ 이해충돌방지법 일부 발채

제28조(과태료) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 3천만원 이하의 과태료를 부과한다.

5. 제13조를 위반하여 공공기관의 물품 등을 사적인 용도로 사용·수익하거나 제3자로 하여금 사용·수익하게 한 공직자

④ 소속기관장은 제1항부터 제3항까지의 과태료 부과 대상자에 대하여서는 그 위반 사실을 「비송사건절차법」에 따른 과태료 재판 관할 법원에 통보하여야 한다.

(2) 행정상 조치 : 통보

가. 공용차량 사적이용 금지에 대한 안내 및 교육 방안 마련·시행

팀은 공용차량을 사적으로 이용하는 것은 「이해충돌방지법 제13조」 및 「내부 공용차량 관리지침 제6조」 위반행위에 해당한다는 사실과 사적이용을 금지한다는 내용으로 공무원 운전원 뿐만 아니라 모든 직원 대상으로 안내 및 교육 등 방안을 마련하여 실행하는 등 조치가 필요함

나. 공무원 운전원 근무 행태 관리 개선방안 마련

팀은 공무원 운전원의 출퇴근, 임원 수행을 외출 등 근태관리에 대한 개선 방안을 마련하여 시행하는 등 조치가 필요함

IV 지적내용 및 조치사항

1. 신분상 조치 및 기타

소속	직급	성명	징계사유	처분
처 팀			· 징계양정세척 <별표1> 공직자의 이해충돌방지법 위반행위 - 이해충돌방지법 제13조(공공기관 물품 등의 사적 사용, 수익금지)에 따른 제한·금지 의무 위반 - 이해충돌방지법 제26조에 따라 징계 처분 필요	감봉 3개월
			· 이해충돌방지법 제28조(과태료) * 관할 법원에 과태료 처분 통보 예정	과태료*

2. 행정상 조치 : 통보 2건

조치부서	조치내용	조치
팀	· 공용차량 사적이용 금지에 대한 안내 및 교육 방안 마련·시행 - 업무 외출계 작성 및 공용차량 운전 관련 법규 교육 시행 · 공무원 운전원 근무 행태 관리 개선방안 마련 - 출퇴근, 임원 수행을 위한 외출 등 근태관리 개선조치	통보 (2건)